

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2079/2537

นางสาว จวี เสียงลือชา
นาย ฮง หรือ ธง พัก แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 145 (2)

การที่ อ. ยกที่ดินมีโฉนดให้แก่โจทก์และ ก.การยกให้นั้นมีได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ได้มอบโฉนดที่ดินและใบนำสำรวจพื้นที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่โจทก์ โจทก์กับ ก.ต่างครอบครองที่ดินที่ได้รับการยกให้ นั้นตามส่วนของตน เมื่อโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทมาเกินกว่า 10 ปี โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ โจทก์ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่มีคำสั่งว่า ก.ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้งแปลงนั้นศาลไม่อาจบังคับได้เพราะคำสั่งดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว แต่โจทก์เป็นบุคคลนอกคดีสามารถพิสูจน์ได้ว่าที่ดินพิพาทส่วนหนึ่งเป็นของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145(2)

โจทก์ฟ้องว่า นายอ้อยหรืออ้วยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 6075 โดยมีส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนื้อที่ 2 ไร่ ก่อนถึงแก่กรรมประมาณ 20 ปี

นายอุ้ยหรืออุ้ยไต่ยกที่ดินส่วนของตนด้านทิศเหนือ 1 ไร่ ให้แก่นางกิมฮวยภรรยา
จำเลยที่ 1 และยกส่วนที่เหลือทางด้านทิศใต้ 1 ไร่ ให้แก่โจทก์การยกที่ดินให้ดัง
กล่าวนั้นได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงแต่นายอุ้ยหรือ
อุ้ยไต่ยกที่ดินและโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ โจทก์เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน
ตั้งแต่ยกให้ โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า 10 ปีแล้ว
ต่อมานางกิมฮวยยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อศาลชั้นต้น อ้างว่านายอุ้ยหรือ
อุ้ยไต่ยกที่ดินส่วนของตนให้แก่นางกิมฮวยเมื่อปี 2502 ทั้ง 2 ไร่ซึ่งไม่เป็นความจริง
เป็นเหตุให้ศาลหลงเชื่อและมีคำสั่งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2525 ว่า ที่ดินทั้ง 2 ไร่ ตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของนางกิมฮวย ปรากฏตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 630/2525
ของศาลชั้นต้น ต่อมานางกิมฮวยถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2528 สิทธิ
และหน้าที่ของนางกิมฮวยจึงตกแก่จำเลยทั้งห้าซึ่งเป็นทายาท โจทก์ขอให้จำเลยทั้ง
ห้าคืนที่ดินส่วนของโจทก์เนื้อที่ 1 ไร่แล้ว แต่จำเลยทั้งห้าเพิกเฉย ขอให้พิพากษาว่าที่
ดินโฉนดเลขที่ 6075 ส่วนที่เป็นของนายอุ้ยหรืออุ้ยไต่ทางด้านทิศใต้เนื้อที่ 1 ไร่ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1382 เพิกถอนคำสั่งของศาลในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 630/2525 ของศาล
ชั้นต้น และเพิกถอนการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2525 หรือให้จำเลยทั้งห้า
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 6075 เฉพาะส่วนที่นางกิมฮวยได้มาโดยการครอบ
ครองตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากจำเลยทั้งห้าไม่ไปจัดการโอนก็
ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยทั้งห้าให้การว่า นายอุ้ยหรืออุ้ยไต่ยกที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ ดังกล่าวให้นา
งกิมฮวยแต่ผู้เดียว นางกิมฮวยได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงที่
5 ตลอดมา โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของจนกระทั่งนา
งกิมฮวยถึงแก่กรรม และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ก็ปกครองที่ดินดังกล่าวต่อมา โจทก์ไม่
เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินทางด้านทิศใต้เนื้อที่ 1 ไร่ เมื่อนางกิมฮวยยื่นคำร้องขอ

แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน โจทก์ก็รู้ แต่มิได้คัดค้านฟ้องขาดอายุความ เพราะมิได้เรียก
ร้องมรดกภายใน 1 ปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินบางส่วนตามโฉนดเลขที่ 6075 เฉพาะส่วนของนาย
อุทัยหรืออุ้ย เนื้อที่ 1 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ให้เพิกถอนคำสั่งศาลตามคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 630/2525 ของศาลชั้นต้น และเพิกถอนการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินของนางกิมฮวย เฉพาะที่ดินส่วนของอุ้ยหรืออุ้ยเนื้อที่ 1 ไร่ ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของโจทก์

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองให้ฎีกาใน
ข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าโจทก์ครอบครอง
ที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลา 10 ปี จน
ได้กรรมสิทธิ์แล้วหรือไม่โจทก์เบิกความเป็นพยานว่าเมื่อประมาณ 20 ปี มาแล้วนาย
อุ้ยหรืออุ้ยได้ยกที่ดินที่เป็นส่วนกรรมสิทธิ์ของตนเนื้อที่ 2 ไร่ ให้แก่โจทก์และนา
งิมฮวยคนละ 1 ไร่ โดยให้นางกิมฮวย ทางด้านทิศเหนือ ให้โจทก์ทางด้านทิศใต้คือ
ที่ดินพิพาท การยกให้นั้นมีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
แต่ได้มอบโฉนดที่ดินและใบนำสำรวจพื้นที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่โจทก์
โจทก์กับนางกิมฮวยต่างครอบครองที่ดินที่ได้รับการยกให้ตามส่วนของตนโจทก์
ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า
10 ปี โดยใช้ที่ดินพิพาทปลูกพืชล้มลุกจำเลยที่ 1 ไม่ได้เบิกความหักล้างพยานโจทก์

ที่ว่า นายอุ้ยหรืออุ้ยได้มอบโฉนดที่ดินให้โจทก์แต่อย่างใดเลยเห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 เบิกความด้วยว่าในขณะที่นางกิมฮวยยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 ไร่ ต่อศาลชั้นต้นนั้นโฉนดที่ดินอยู่กับนายวงศ์ จำเลยที่ 1 กับนางกิมฮวยได้ขอยืมโฉนดดังกล่าวมาจากนายวงศ์ แต่ตามคำเบิกความของนายวงศ์ไม่ได้ความดังกล่าวด้วยเลย โจทก์ก็เบิกความด้วยว่าเมื่อปี 2525 นางกิมฮวยได้มาขอยืมโฉนดที่ดินจากโจทก์ไป โดยบอกว่าขอเอาไปเป็นประกันหนี้ โจทก์ได้มอบให้ไป ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่นางกิมฮวยยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น ต่อมาเมื่อต้นปี 2430 จำเลยที่ 1 นำโฉนดที่ดินมาคืนโจทก์ โจทก์จึงรู้ว่านางกิมฮวยนำโฉนดดังกล่าวไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง 2 ไร่ เป็นของนางกิมฮวยเอง และตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ปรากฏว่า โจทก์เป็นผู้ส่งโฉนดที่ดินเป็นพยานต่อศาล แสดงว่าโฉนดที่ดินอยู่ที่โจทก์มาก่อน พยานหลักฐานโจทก์ที่ว่านายอุ้ยหรืออุ้ยได้มอบโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ ดังนั้นหากนายอุ้ยหรืออุ้ยยกที่ดินทั้ง 2 ไร่ให้แก่นางกิมฮวยดังคำเบิกความของจำเลยที่ 1 จริง ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่นายอุ้ยหรืออุ้ยจะมอบโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์คำเบิกความของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวจึงไม่สมเหตุผล พยานหลักฐานโจทก์ที่ว่านายอุ้ยหรืออุ้ยได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ และยอมรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท ไม่ใช่นางกิมฮวยกับพวกเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทดังคำพยานจำเลยทั้งห้าแต่อย่างใด เพราะโจทก์นำสืบถึงเหตุได้ที่ดินพิพาทมาครอบครองสมเหตุผล ส่วนจำเลยทั้งห้าสืบอ้างถึงเหตุที่ได้ที่ดินพิพาทมาไม่สมเหตุผลเมื่อโจทก์และพยานโจทก์ดังกล่าวมาแล้วต่างเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทมาเกินกว่า 10 ปี จึงเชื่อว่าโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาก่อนฟ้องเกินกว่า 10 ปีจนได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้ว แต่ในส่วนที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 630/2525 นั้น เห็นว่าคำสั่งศาลดังกล่าวถึงที่

สุดแล้วไม่อาจถูกเพิกถอนได้ และโจทก์เป็นบุคคลภายนอกคดีซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145
(2)

พิพากษากลับเป็นว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 6075 เฉพาะส่วนของนายอ้อยหรืออ้อย
เนื้อที่ 1 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์

(ไพศาล รวงฆางกูร-นิเวศน์ คำฟ้อง-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>